

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
חילי טרופר
שלי טל מירון
מטי הרכבי צרפתי
קטי קטרין שטרית

פ/25/3735

הצעת חוק הבעת עמדת נפגע או נפגעת עבירה בנוגע לשחרור מוקדם (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023

1. תיקון חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א–2001¹, בסעיף 9, במקום "ואת התנהגותו בכלא" יבוא "את התנהגותו בכלא, ואת השלכות השחרור על תהליך השיקום של נפגע העבירה."
2. תיקון חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001², בסעיף 19, במקום "בכתב" יבוא "נפגעי עבירה" בעל פה או בכתב, על פי בחירתו.

דבריו הסבר

בבואה לשקול את שחרורו על תנאי של אסיר נדרשת ועדת השחרורים לבחון בכובד ראש את סיכויי שיקום האסיר. דרישה זו מעוגנת במספר סעיפים בחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א–2001, מה שמעיד על כך שהוועדה נדרשת לבחון שיקול זה ברצינות יתרה. לעומת זאת, לפי החוק לא נדרשת התייחסות לעמדת הנפגע או לשיקולים הנובעים מתהליך השיקום שלה. לפיכך מוצע לחייב את ועדת השחרורים לשקול את ההשלכות על תהליך השיקום של הנפגע כחלק מהשיקולים המהותיים העומדים בפני הוועדה בבואה להחליט בעניין שחרורו המוקדם של האסיר. משקל השיקול האמור נדרש להיות משמעותי לא פחות, אם לא יותר, משיקולים הקשורים בסיכויי שיקום האסיר. בית המשפט המחוזי בנצרת, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהלים, התייחס בפסק דינו בעניין עברייני המין אלון קסטיאל לחשיבות שיקול עמדת נפגעות העבירה וציין בנוגע לחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001 כי "החוק מקנה לנפגעות עבירות מין את הזכות להביע את עמדתן בפני ועדת

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 410.

² ס"ח התשס"א, עמ' 183.

השחרורים נוכח מאפייניהן הייחודיים של עבירות המין שהצלחות הנפשיות בעקבותיהן עשויות ללוות את נפגע העבירה שנים רבות לאחר מכן" (עתא (נצ') 45194-05-22 מדינת ישראל נ' ועדת השחרורים, בית סוהר צלמון).

בהקשר זה יצוין גם דוח ועדת ברלינר שקרא לשיפור וייעול הליך קבלת עמדת נפגעי העבירה, ובלשון דוח הוועדה: "בשל החשיבות הרבה שבהבאת עמדת נפגעי העבירה ומימוש זכויותיהם על פי דין, הוועדה קוראת לרשויות לבחון כיצד אפשר לשפר ולייעל את קבלת עמדת נפגעי העבירה החפצים להעביר את עמדתם, במסגרת הוראות הדין, ולהעלות את מודעות נפגעי העבירה לזכותם להעברת עמדה זו." (הוועדה הבין-משרדית לבחינת הטיפול בנפגעי עבירות מין בהליך הפלילי – דין וחשבון, דצמבר 2019). בהמשך להמלצות הוועדה, התקבלה החלטת ממשלה ל"קידום זכויות נפגעי עבירה בהליכים משפטיים ושיפור המענה הממשלתי", אשר אושרה ביום ה-2 לאוקטובר 2022 (סעיף 3ה להחלטה מס' 1889).

לפיכך מוצע לתקן את סעיף 9 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001 ולחייב את הוועדה לשקול את שיקולי תהליך השיקום של הנפגע.

בנוסף, מוצע לתקן את סעיף 19 לחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 הקובע את זכותה של נפגע עבירה להביע את עמדתה בכתב בנוגע לשחרור מוקדם של אסיר. מוצע להוסיף את האפשרות להבעת עמדה של הנפגע בעל פה בפני ועדת השחרורים. תיקון זה יאפשר לנפגעים הרוצים בכך להשמיע את קולם מול ועדת השחרורים במעמד דומה לזה שמקבל האסיר, וללא פגיעה בנפגעים שמעדיפים להביע את עמדתן בכתב.

הצעת חוק זו נכתבה בסיוע איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתמוז התשפ"ג (17.07.2023)